

서울올림픽기념국민체육진흥공단 상임감사 징계요구 · 주의요구 · 기관주의

제 목 경륜·경정 ☆☆ 운영 관련 부적정한 업무처리

관 계 부 서 **, **

내 용

1. 사건 개요

경륜경정건전화본부(현 경륜경정총괄본부) ❖❖ **에서는 2022. 12월 초에 2023년도 업무계획 수립을 앞두고 경륜경정건전화본부 D 본부장의 주재로 ☆☆ 활용 방안과 관련한 회의를 진행하였다.

당시, 회의에서 기존 경륜 고객들의 만족도 제고와 잠재고객 창출을 위해 ☆☆를 활용해 ‘경륜 ⊕⊕ 라이브 방송’ 콘텐츠(‘이하 ⊕⊕ 방송’이라 한다)를 제작하기로 결정하였고, ⊕⊕을 할 수 있는 전문 해설위원 섭외가 필요하였다.

이에, D 본부장은 ***로 활약했던 ** 소속 B 경주민원 담당 직원1)(이하 ‘B 직원’이라 한다)을 전문 해설위원으로 추천하였고, B 직원의 ⊕⊕ 방송 출연이 결정2)되었다.

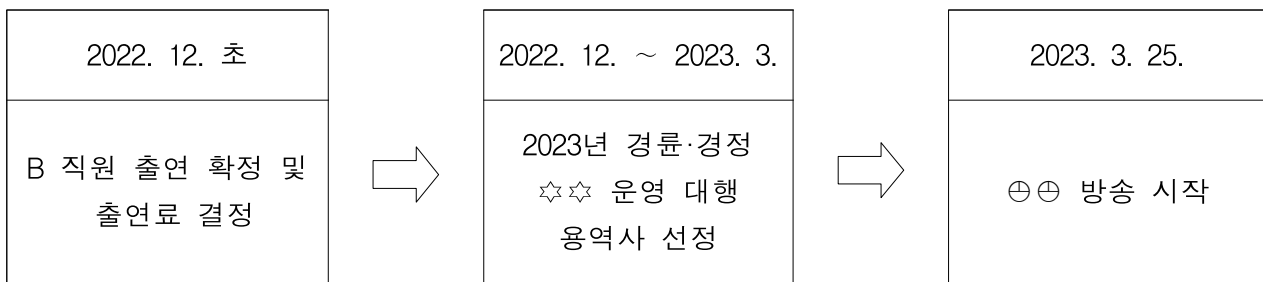
B 직원의 방송 출연이 결정됨에 따라, 출연료에 대한 논의가 있었고 당시 회의에 참여했던 ** A 팀장, 2022년 경륜·경정 ☆☆ 용역사였던 (주)◆◆, B 직원이 협의 과정을 거쳐 250,000원으로 결정하고, 대본 작성, 선수 섭외, 방송 컨셉 구상 등의 업무를 수행하는 것으로 결정되었다.

1) B 직원은 2022. 4. 6. 경주민원 업무를 담당하는 정규직(무기계약직) 직원으로 채용되어 현재까지 근무 중이며, 2016년까지 ***로 활약하였으나 은퇴 후 2018. 8.부터 2020. 12.까지 약 2년 4개월간 고객들에게 경륜 경주 전개 분석, 베틱 경주 추천 등을 제공하기 위해 본장 및 장외지점을 순회하며 개최한 베틱가이드로 활동한 경력이 있음

2) 신고인 면담 및 A 팀장의 면담 및 문답 과정에서 확인된 내용임

2023. 2월 **에서는 ‘2023년 경륜·경정 ☆☆ 운영계획(안)’ 수립 후 용역사 선정을 거쳐 (주)◆◆(이하 ‘용역사’라 한다)가 2022년에 이어 용역사로 선정되었고, 2023. 3. 25.부터 경륜·경정 SPEED CLUB³⁾채널에서 ⊕⊕ 방송이 시작되었으며 이를 정리해보면 【표 1】과 같다.

【표 1】 B 직원의 ⊕⊕ 방송 관련 섭외 및 출연 과정



⊕⊕ 방송은 2023. 3월부터 12월까지 경륜·경정 공식 ☆☆ 채널 ‘경륜경정 SPEED CLUB’을 통해 매주 금, 토 업무 종료 이후인 19:00 ~ 20:30까지 당일 경주 분석 및 다음날 열릴 경주의 관전 포인트, 주요선수 예상 등 총 73회가 진행되었다.

2024. 1. 18. 감사실에 ⊕⊕ 방송 업무추진 과정 중 부당한 업무지시가 있었다는 신고가 접수되었고, 2023년 경륜·경정 ☆☆ 운영계획 수립, ⊕⊕ 방송 해설위원 섭외 및 업무 추진과정 등을 조사⁴⁾하였다.

조사 결과, ⊕⊕ 방송 업무를 추진하는 과정 중 겸직을 신청하지 않은 직원을 ⊕⊕ 방송에 출연시키고, 당사자의 동의여부가 불분명한 상황에서 출연 대가를 변경하였으며, 용역사 업무에 대한 부적정한 개입 정황 및 월별 검수가 미흡하게 진행되었다는 사실을 확인하였다.

3) 해당 채널은 경륜·경정 공식 ☆☆ 채널임

4) 조사는 해당 사안 접수 이후 신고인 면담은 2024. 1월부터 2024. 6월까지 총 7회(통화면담 5회, 추가면담 2회),가 진행되었고, 피신고자 면담 1회(2024. 4. 18.) 및 문답 1회(2024. 6. 20.)를 실시하였으며, 관련자(업무 담당자, 용역사, 추가 관련자 등) 면담 2회 및 확인서 징구 9회 및 질문서 발부 및 징구 1회(2024. 7. 28.), 감사자문은 4회 시행함

2. 겸직 미신고 직원의 ⊕⊕ 방송 출연 부적정

가. 관련 법령 및 판단기준

공단 임직원은 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 제37조(임직원의 겸직제한)에 따라 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하고, 같은 법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한)에서 영리를 목적으로 하는 업무의 범위는 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)⁵⁾를 준용하고 있다.

한편, 공단 「복무규정」 제6조(겸직금지)에서는 공단 목적사업 수행에 따라 필요한 직무를 겸직하고자 할 때는 사전에 이사장의 서면허가를 받아야 한다고 정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

⊕⊕ 방송은 B 직원의 2022. 12월에 출연이 결정된 이후 2023. 3. 25. 방송을 시작하였으므로 3개월이라는 준비 기간을 거쳐 시작된 것으로 확인된다.

⊕⊕ 방송은 3개월이 넘는 준비 기간이 존재하였으므로, ★★에서는 출연료 지급과 관련한 겸직 신청 절차를 이행하여 적정성을 확보하고, 만약 겸직을 신청하지 않는다면 출연진의 교체나 다른 콘텐츠를 준비할 수 있는 충분한 시간이 있었다.

하지만, ★★에서는 B 직원의 겸직 신청 여부를 확인하지 못한 채 ⊕⊕ 방송이 시작되었으며, 공식적으로 출연료 지급과 관련한 겸직 신청 관련 내용을 전달한 시기는 방송이 시작된 이후인 2023. 4. 18.로 확인⁶⁾되었다.

5) 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)

공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능력을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무
2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체(私企業體)의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것
3. 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자
4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이익을 목적으로 하는 업무

관련부서 및 관련자 의견 검토결과

❖❖에서는 2023. 2. 12. **을 방문해 B 직원에게 ⊕⊕ 방송 시작 전에 겸직 신청을 마무리 할 수 있도록 설명했다고 답했다.

그리고, 만약의 상황을 대비해 대체 인력을 확보하고자 경륜 예상지협회, 방송 팀과 협의를 진행했지만 협조가 힘들다는 의견을 받았고, ⊕⊕ 방송의 출연자들(아나운서 2인, 경륜 전문위원 1인)이 연말까지 스케줄을 조정하여 다른 콘텐츠 준비는 불가능함에 따라 ⊕⊕ 방송을 추진할 수밖에 없었다고 답하였다.

그러나, 겸직 신청이 필수적인 절차였다면 겸직을 미신청할 경우 출연이 어렵다는 점을 알려 절차를 마치는데까지 3개월이라는 시간은 충분하다고 볼 수 있다.

한편, B 직원은 ⊕⊕ 방송 출연이 결정된 이후 겸직에 관해 2023. 1. 26. ◎◎에 겸직 신청 대상 여부를 문의하였고, ☆☆ 활동과 관련하여 겸직 신청 대상자가 아님을 확인했다고 밝혔다.

하지만, 당시 ◎◎⁷⁾에 문의했던 내용은 개인 ☆☆ 활동 겸직 신청이었으며, ⊕⊕ 방송 출연에 따른 출연료를 수령한다는 사실까지 제공했는지 확인이 되지 않았다.

3. A 팀장의 당사자 동의여부가 불분명한 출연 대가 변경 및 감액 결정

가. 관련 규정 및 판단기준

공단 「임직원 행동강령」 제3조의2(준수의무)⁸⁾에 따라 보직자는 직원에게 법과 규정에 어긋나는 위법·부당한 업무지시를 하거나 압력을 행사해서는 안된다.

6) C 대리(당시 주임)이 A 팀장을 참조로 하여 B 직원에게 겸직 신청 안내 메일 발송일을 확인함

7) 2024. 8. 6. ◎◎ 당시 담당자와 유선으로 당시 전달했던 내용들을 확인함

8) 공단 「임직원 행동강령」 제3조의2(준수의무)

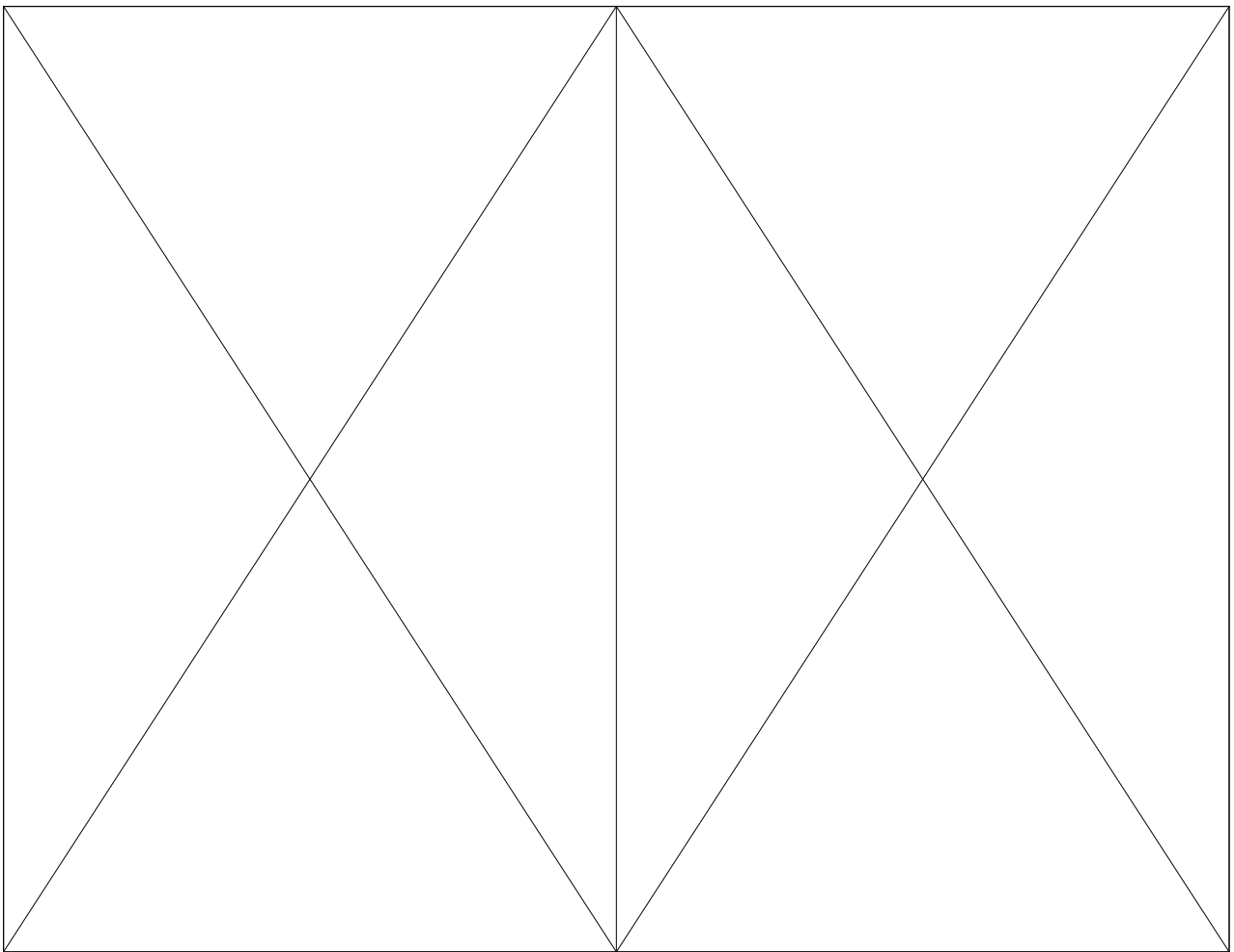
① 모든 임직원은 이 강령을 숙지하고 준수하여야 하며 위반사항에 대하여는 그에 따른 책임을 진다.

② 공단 임원 및 보직자는 별표1의 청렴행동수칙을 준수하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

⊕⊕ 방송을 시작했음에도 B 직원의 겸직 신청 여부가 확인되지 않자, A 팀장은 2023. 5. 10. B 직원의 겸직 신청 미이행에 따라 출연료를 시간외수당으로 변경을 검토한다는 보고자료⁹⁾를 【그림 1】과 같이 제작하여 상급자 보고를 진행했다.

【그림 1】 2023. 5. 10. B 직원 시간외수당 지급 검토 보고자료



상급자 보고 후, 2023. 5. 18. **에서는 ◎◎의 협조를 얻어 B 직원의 소속부서인 **에 협조문을 발송¹⁰⁾하여 2023. 5. 19.부터 시간외수당을 지급하기 시작하였다.

9) 2023. 5. 10. 경륜 ☆☆ 활용 ⊕⊕ 라이브 방송 이슈 보고

10) ** -463(2023.5.18.) “** 지원직 인력 협조 요청”

그런데, 감사실에서 확인한 결과, 2023. 5. 19.부터 시간외수당만이 B 직원에게 지급된 것이 아니라, 용역사에서 출연료 100,000원이 함께 지급되고 있었고, 2023. 8. 13.이 되어서야 **에서는 출연료가 동시에 지급되고 있었다는 사실을 인지하게 되었다.

문제 해결을 위해, 2023. 8. 13. E ❖❖장, A 팀장, ** C 대리(당시 주임), B 직원이 면담을 진행하였고, ⊕⊕ 방송 출연 대가는 출연료 100,000원과 시간외수당을 함께 받는 것으로 협의하였다.

먼저, 2023. 5월에 이루어진 B 직원에 대한 시간외수당 지급 결정은, 1시간 기준 19,161원으로 출연료의 10% 수준밖에 되지 않기 때문에 상급자 보고를 통해 결정된 내용이기기는 하지만 B 직원의 근로조건의 저하로 볼 수 있으며, 이는 당사자의 동의 없이 이루어져서는 안된다.

그리고, 2023. 5월 출연료의 시간외수당 전환 동의여부에 대해 A 팀장과 B 직원의 주장이 다른 상황이며, 2023. 8. 13.이 되어서야 출연 대가가 협의 되었으므로 2023. 5. 19.부터 8. 12.까지는 당사자의 동의가 불분명한 상황에서 일방적인 감액이 이루어진 것으로 볼 수 있다.

참고로 해당 기간 방송 횟수는 27회이며, B 직원의 ⊕⊕ 방송 출연 대가는 기존 1회 출연료 대비 51.5% 수준인 128,744원[출연료 100,000원 + 시간외수당 28,744원(1.5시간)]이 지급되었다.

관련자 의견 및 검토결과

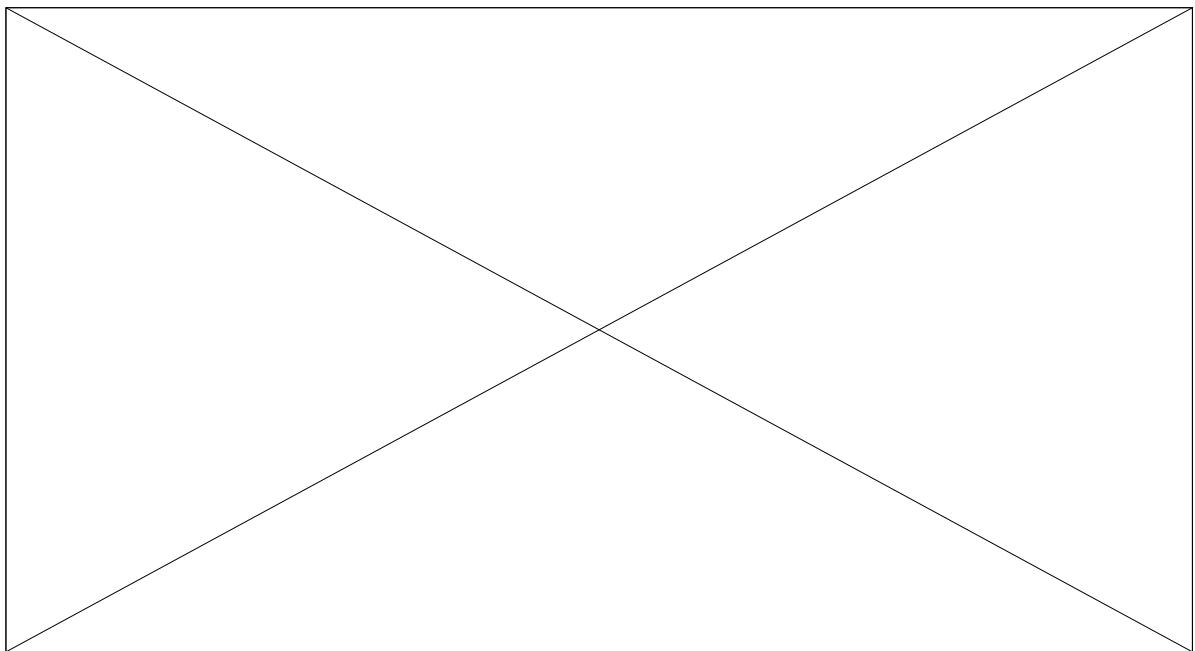
A 팀장은 2023. 5월 *** 겸직 업무 담당과 통화 종료 후 용역사를 통해 출연료를 지급하는 것이 불가능하다는 것으로 이해하여, B 직원에게 통화 종료 후 곧바로 출연료가 시간외수당으로 전환됨을 알렸고 B 직원은 이해하기 어렵지만 받아들일 것이라고 말했음을 밝혔다.¹¹⁾

이에, 감사실에서는 A 팀장에게 B 직원의 동의여부를 확인할 수 있는 자료를 제출할 것을 요청하였으나, 확인할 수 없었다.

그리고, B 직원은 출연료 250,000원 중 100,000원은 용역사로부터 지급 받고 차액인 150,000원에 대해 시간외수당과 함께 경륜 관련 영상 콘텐츠를 제작하면 용역사에서 제작비를 지급¹²⁾하겠다는 A 팀장의 제안에 동의한 것이지 시간외수당만을 받는 것에 동의한 것은 아니라고 답하였다.

실제로, 2023. 7. 10.(6월분 출연료 정산일)¹³⁾에 B 직원과 용역사 담당 PD와의 대화내용에는 【그림 2】와 같이 서로 출연료가 100,000원으로 변경되었음을 인지하고 있는 것으로 보이고, 영상 제작비 처리 관련 내용도 언급되고 있으므로 B 직원의 주장을 뒷받침하는 것으로 보인다.

【그림 2】 2023. 7. 10. B 직원과 용역사 담당 PD의 대화내용 및 입금내역



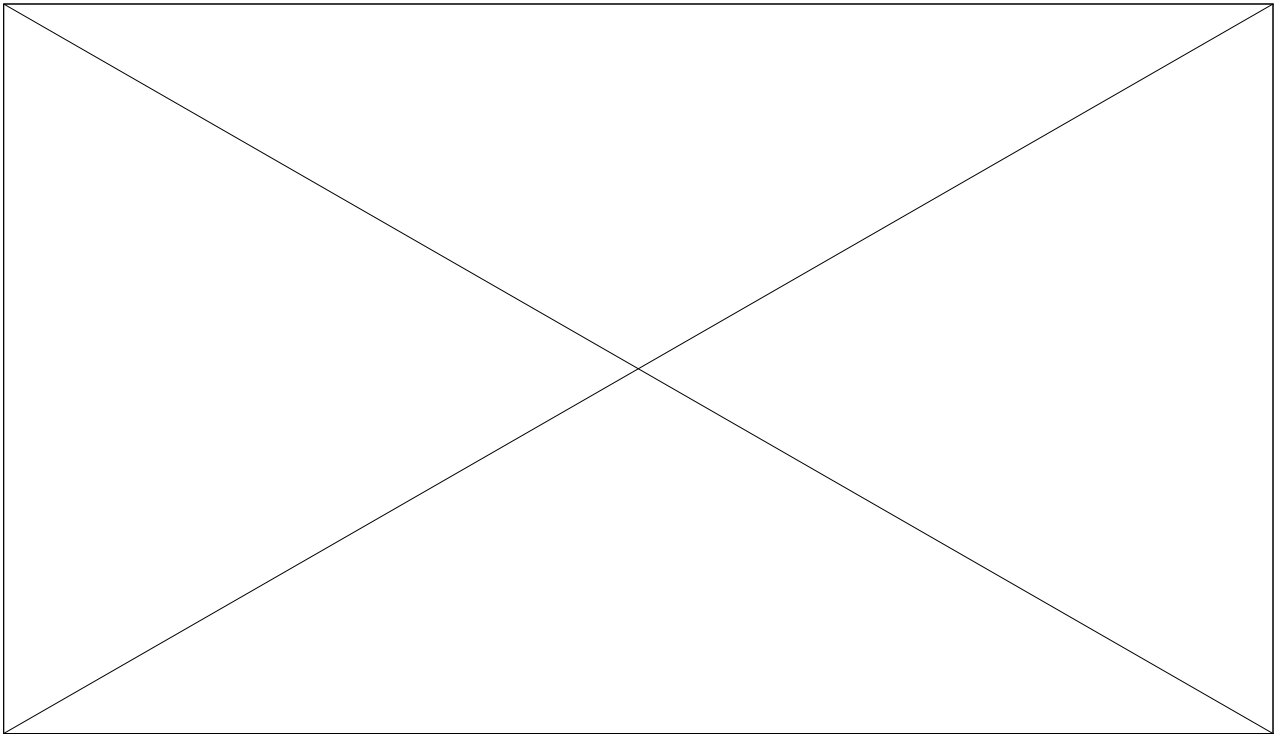
11) 2024. 6. 20. A 팀장과의 문답내용을 재구성함

12) B 직원은 A 팀장이 출연료 차액 15만원에 대한 지급방안으로 ① 함께 출연하는 다른 전문위원에게 출연료를 추가 지급하고 해당금액을 다시 받을 수 있는지 확인해줄 것을 요청하였고, 다른 전문위원이 추후 소득내역에 문제가 있을 것으로 거절하자 ② B 직원의 가족 명의로 입금 받을 수 있도록 하는 것이 어떻겠냐고 제안하였으나 실현되지 않았고 ③ 시간외수당 + 영상 제작비용 지급으로 상호 합의 함

13) ⊕⊕ 방송 출연료는 출연한 달의 출연료를 계산하여 다음달 10일에 지급함

아울러, 2023. 8. 11. 【그림 3】과 같이 B 직원과 용역사 담당 PD와의 대화 내용은 출연료의 시간외수당 변경, 차액 보상방안, 출연료를 지급하지 않는다는 결정은 A 팀장이 한 것으로 보여지는 내용을 확인할 수 있었다.

【그림 3】 2023. 8. 11. B 직원과 용역사 담당PD와의 대화내용



참고로, ***과의 통화는 보고 전에 이루어졌으므로, 2023. 5. 10. 보고자료에서 B 직원이 출연료의 10%에 해당하는 시간외수당을 받는 것에 동의했다면, 동의 사실을 기입하여 정당성을 확보할 수 있었을 것으로 보이지만 보고자료에서는 시간외수당으로 지급을 검토한다는 내용만이 기입되어 있었다.

또한, **에서는 매주 대면보고를 통해 용역사와 주요 이슈를 공유했다고 밝혔는데, B 직원의 출연료 또한 변동과정이 많았던 만큼 논의되었을 가능성이 높았을 것으로 볼 수 있다.

하지만, 경륜·경정 ☆☆ 운영 업무를 담당하고 있던 C 대리(당시 주임)조차 2023. 8월이 되어서야 B 직원의 출연 대가에 대한 내용을 최초로 인지하게 되었

다는 점에서 **의 주장은 설득력이 떨어진다.

그리고, A 팀장은, 2023. 8. 13. 출연료와 시간외수당을 동시에 지급하게 된 것은 대체인력의 부재, 다른 출연진들의 스케줄 조정 등 불가피한 사정으로 인해 B 직원의 요청사항을 수락한 것이라고 밝혔으므로 당시 사정에 따라 이해할 수 있는 여지는 있는 것으로 보여진다.

하지만, 사전에 검직 관련 검토를 마쳤다면 이런 일은 발생하지 않았을 것이고, B 직원의 출연 대가는 A 팀장과 용역사 담당 PD만이 소통하여 출연료와 관련한 문제가 지속적으로 발생했다는 것은 확인할 수 있다.

4. A 팀장의 ⊕⊕ 방송 관련 용역사 업무에 대한 과도한 개입

가. 관련 규정 및 판단기준

공단 「임직원 행동강령」 제19조의2(직무권한 등을 행사한 부당행위의 금지)에 따라 임직원은 자신의 직무권한 또는 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자¹⁴⁾에게 직무의 범위를 벗어나 부당한 요구 또는 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위를 하여서는 아니된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

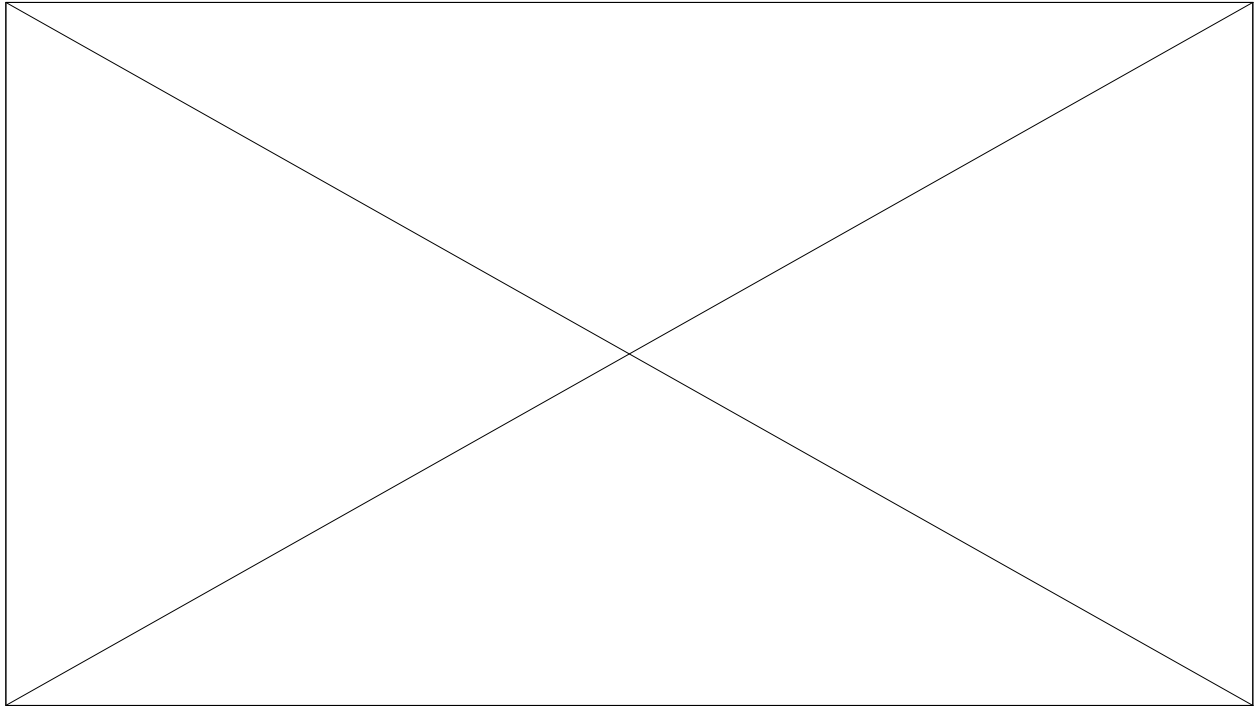
2023년 경륜·경정 ☆☆ 운영 대행 용역 관련 기술협상 결과에 따르면, 【그림 4】와 같이 ⊕⊕ 방송의 출연진은 2명(경륜 전문위원 1명, 아나운서 1명)이며 2023. 6월까지 전문위원 1명을 추가로 섭외하여 출연하며, 출연료의 총액은 50,000,000원을 초과할 수 없다고 정하고 있다.

14) 「임직원 행동강령」 제2조(정의) 이 강령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “직무관련자”라 함은 공단 임직원의 소관업무와 관련된 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 개인(임직원이 사인의 지위에 있는 경우에는 이를 개인으로 본다) 또는 법인·단체를 말한다.

라. 공단(총괄본부 및 한국스포츠정책과학원 포함)과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인 또는 법인·단체

【그림 4】 2023년 경륜·경정 ☆☆ 운영 대행 용역 관련 기술협상 결과



하지만, 2023. 6월 이후에도 ⊕⊕ 방송은 B 직원 포함 전문위원 2명, 아나운서 1명(격일 출연), 총 3명 체제로 운영되었으며, 2023. 6월부터 12월까지 지급되지 않아도 될 1명의 출연료가 추가로 지급되고 있었음을 확인할 수 있었다.

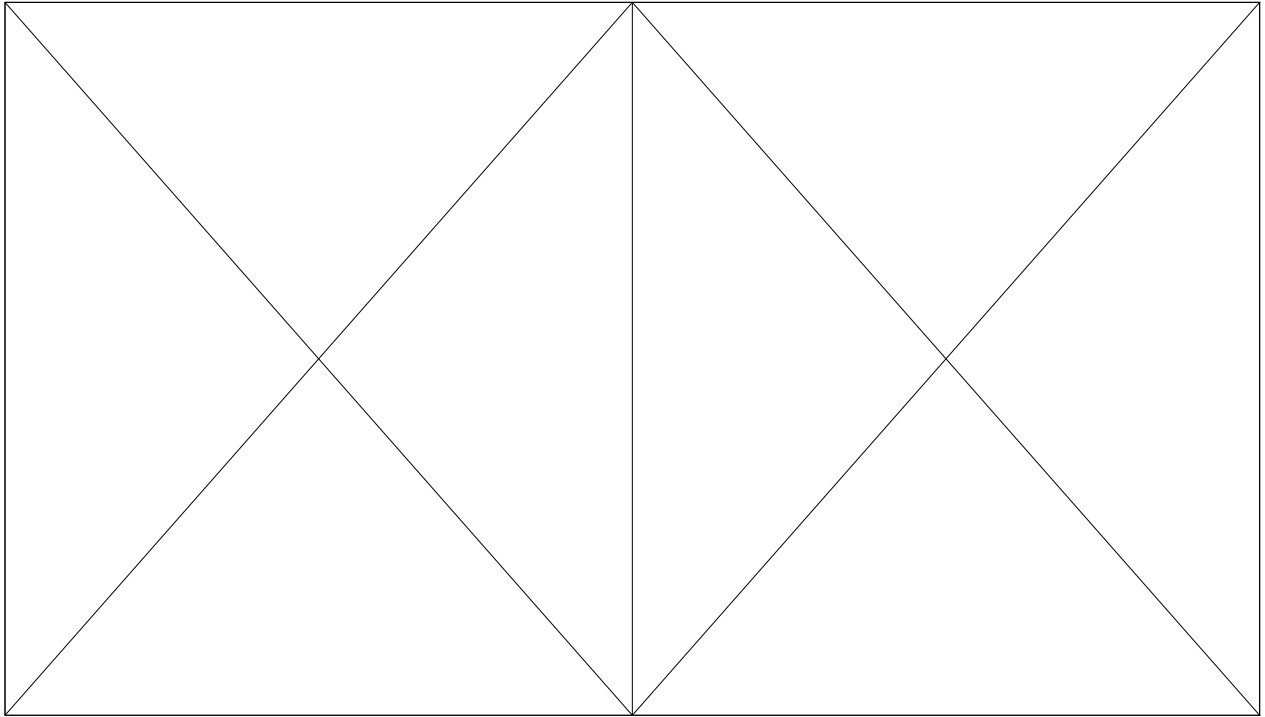
그리고, B 직원의 출연 대가 변경 및 감액과 관련해, 2023. 8. 10. B 직원은 출연료가 미지급되었음을 확인하여 용역사에 문의한 결과, 용역사 담당 PD는 2023. 7. 10. A 팀장으로부터 시간외수당을 지급하기로 결정됨에 따라 출연료 지급을 중지한 것이라고 설명하였다.

이에 B 직원은 A 팀장과 2023. 8. 10. 오후 9:40분경 통화로 만약 시간외수당만을 지급받는다면 업무 대비 금액이 너무 적으므로 더 이상 방송에 출연하는 것은 힘들 것이라는 의사를 전달하였다.

얼마 후, 오후 10:14분경 A 팀장은 【그림 5】와 같이 용역사 담당 PD와 통화를 거쳐 B 직원에게 2023. 8월부터 12월까지 출연료(1회당 100,000원)를 확보할 예

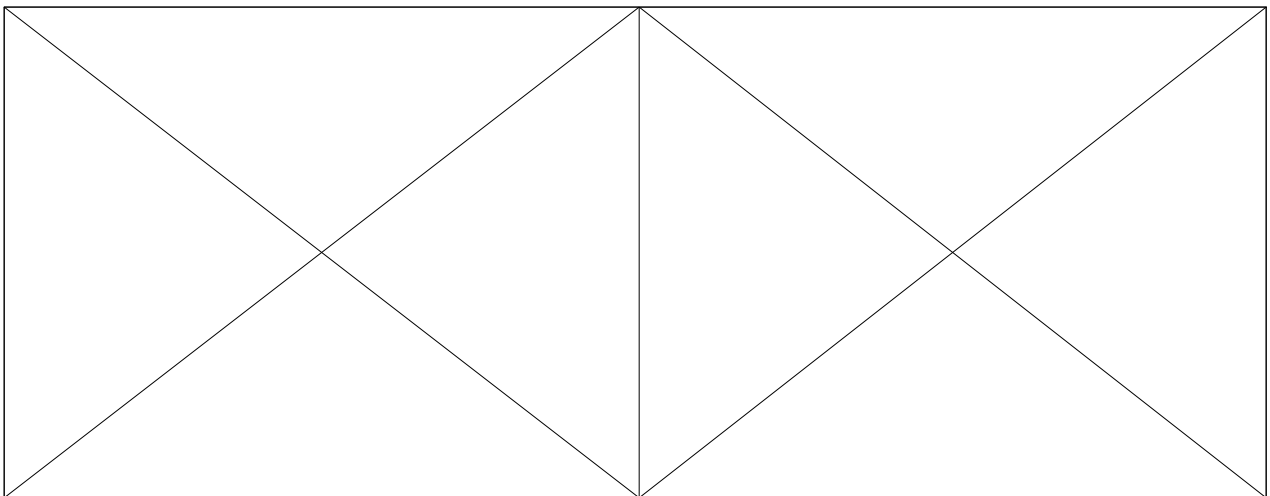
정이며, 7월분 출연료 또한 확보하도록 노력하겠다는 메시지를 보냈다.

【그림 5】 2023. 8. 10. A 팀장과 B 직원 SNS 및 용역사 PD 답변



여기서, A 팀장은 출연료 확보를 위해 추석방송 2회 결방 외 4회를 추가 결방할 예정이라고 B 직원에게 밝혔는데, 실제로 $\oplus\oplus$ 방송은 해당 메시지 발송일인 2023. 8. 10. 이후 【그림 5】와 같이 4회 결방되었다.

【그림 5】 $\oplus\oplus$ 방송 결방 안내



관련부서 및 관련자 의견 검토결과

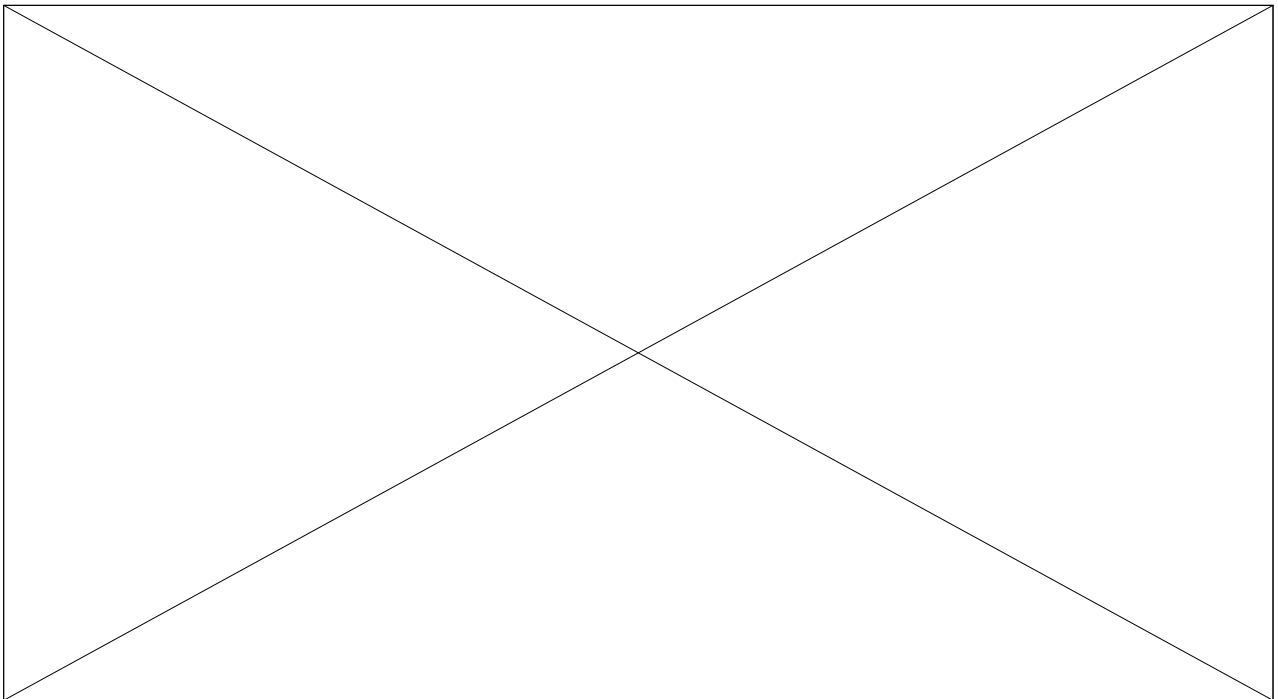
이와 관련해 ❖❖에서는 3인 체제 방송이 매우 안정적이며, 2인 체제로 변동될 경우 진행이 매끄럽지 못할 것으로 판단하였고, B 직원의 출연료가 시간외수당으로 전환됨에 따라 출연료 총액에 여유가 생겼다고 판단하여 용역사와 협의를 거쳐 결정하였다고 밝혔다.

그리고, A 팀장은 ⊕⊕ 방송에 관한 출연진의 출연료 책정 및 변경, 지금 관련한 의사결정은 용역사와 협상을 하고 의견을 따랐다고 답하였다.

하지만, 2024. 2. 16. 용역사 담당 PD와의 면담에서, 출연료와 관련하여 본인이 정할 수 있는게 없었고, A 팀장이 실질적인 결정을 내렸다고 답하였다.¹⁵⁾

아울러, 【그림 6】과 같이 2023. 8. 11. B 직원과 용역사 담당PD와의 대화내용을 확인해보면, 출연료와 관련해 대부분 A 팀장이 결정을 했음을 짐작할 수 있다.

【그림 6】 2023. 8. 11. B 직원과 용역사 담당 PD와의 대화내용

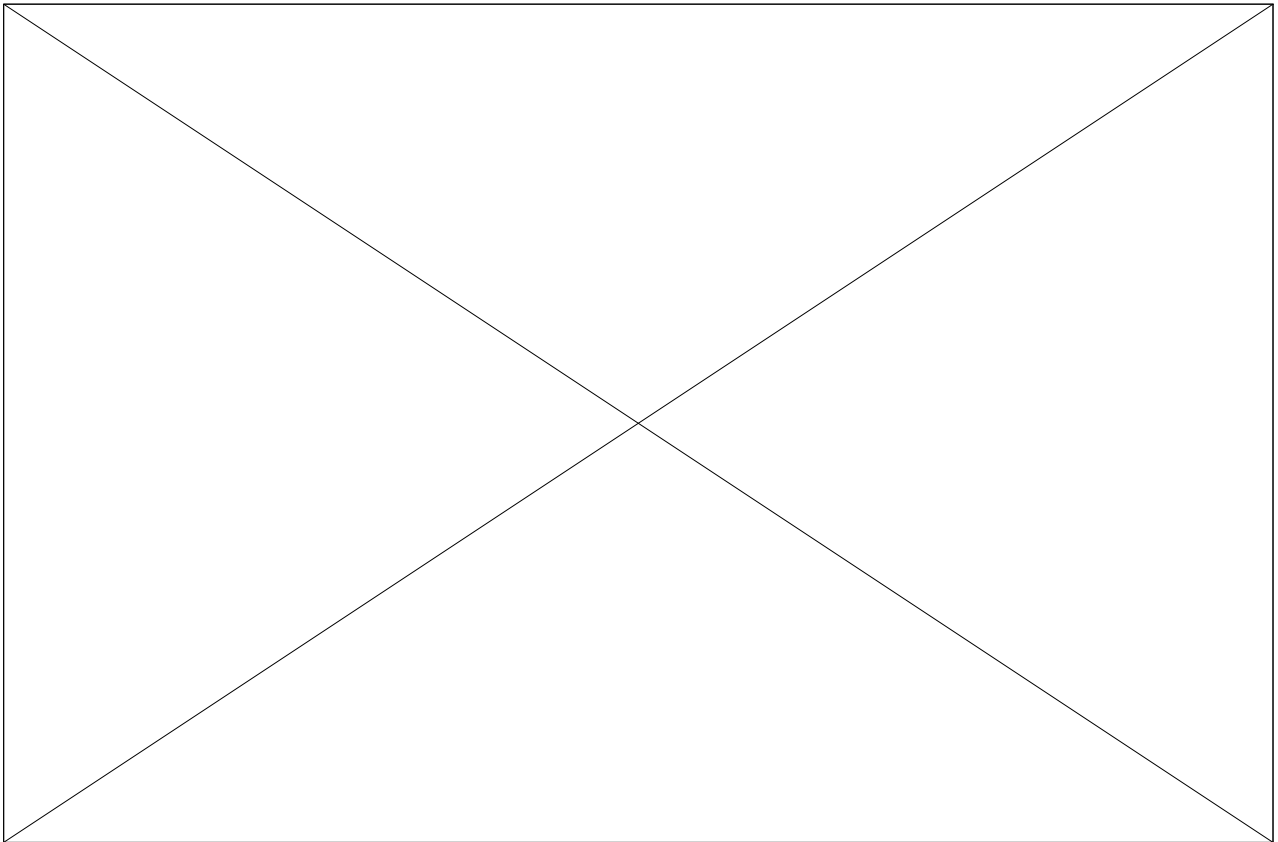


15) 2024. 2. 16. 10:00 감사인이 용역사 사무실 인근에서 담당PD와 만나 해당 내용을 확인하였음

해당 내용의 진위를 확인하고자 2023. 6. 20. 진행되었던 A 팀장과의 문답과정에서 이 내용을 보여주었고, 이후 2023. 6. 27. A 팀장은 용역사 담당 PD의 소명 자료를 제출했는데 출연료 지급과 관련해 A 팀장, C 주임과 상호협의를 거쳐 결정하였다는 내용이었다.

이에, 감사실에서 2023. 7. 4. C 주임에게 확인한 결과, 【그림 7】과 같이 본인은 출연료와 관련해 용역사 담당 PD와 상호협의를 거쳐 결정한 내용은 전혀 없다고 답하였다.

【그림 7】 용역사 담당 PD의 확인서 및 C 주임의 답변 내용



그렇다면, A 팀장은 B 직원의 출연료와 관련해 의사결정을 내리고, 용역사는 출연료의 지급과 정산만을 시행한 것으로 볼 수 있으므로 이는 용역사의 업무범위라 할 수 있는 출연료의 결정과 지급에 관여하는 행위를 한 것으로 용역사의 업무 영역에 과도하게 개입한 것으로 볼 수 있다.

5. 2023년 경륜·경정 ☆☆ 운영 관련 월별 정산 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

공단 「회계규정」 제111조(감독)에 따르면 발주자는 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요할 때에는 계약서, 설계서 그 밖의 관계 서류에 따라 감독을 하여야 한다.

☆☆은 2023년 경륜·경정 ☆☆ 운영대행 용역 제안요청서¹⁶⁾의 성과보고 사항에서, 과업상대자가 매월 초 운영성과 보고를 통해 수행상황을 보고하고 공단의 승인을 얻어야 하며, 성과품 납품에서 주간 운영실적보고서와 월간 운영성과보고서 등의 결과보고서를 기한 내에 제출하여야 한다고 정하였다.

즉, 공단은 과업상대자에게 매주, 매월 운영성과를 보고하도록 요청하여 계약이 적정하게 수행되고 있는지를 점검할 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

☆☆의 2023년 문서들을 확인한 결과, 2023년 경륜·경정 ☆☆ 운영대행 계약 체결일인 2023. 4. 15. 이후 주간 운영실적보고서 또는 월간 운영성과보고서는 전혀 확인되지 않았으며, 2024. 1. 2. 최종 결과보고 및 검수 관련 문서만이 있음을 확인하였다.

2023년 ☆☆에서 진행한 2023년 경륜·경정 소셜미디어 운영대행 용역¹⁷⁾의 경우, 매월 운영결과에 대해 보고 및 검수가 이루어졌으나, 2023년 경륜·경정 ☆☆ 운영대행은 운영결과 보고가 이루어지지 못함에 따라 용역사에 지급된 예산의 집행 현황, 출연진에 대한 출연료 지급 현황, 콘텐츠 제작 현황 등을 적시에 점검하지 못했음을 확인하였다.

16) ☆☆-165(2023.2.22.) “2023년 경륜·경정 유튜브 운영계획(안)”을 참고

17) ☆☆-367(2023.4.21.) “경륜·경정 소셜미디어 운영대행 용역 계약체결 알림”

관련부서 의견 및 검토결과

※※에서는 용역사 담당 PD가 ⊕⊕ 방송을 위해 매주 금·토 광명 스피돔을 방문하여 30분 가량 ☆☆ 운영 실적 및 개선사항 관련 회의를 진행함으로써 보고를 갈음하였기에 별도의 자료를 제출받지 않았다고 답하였다.

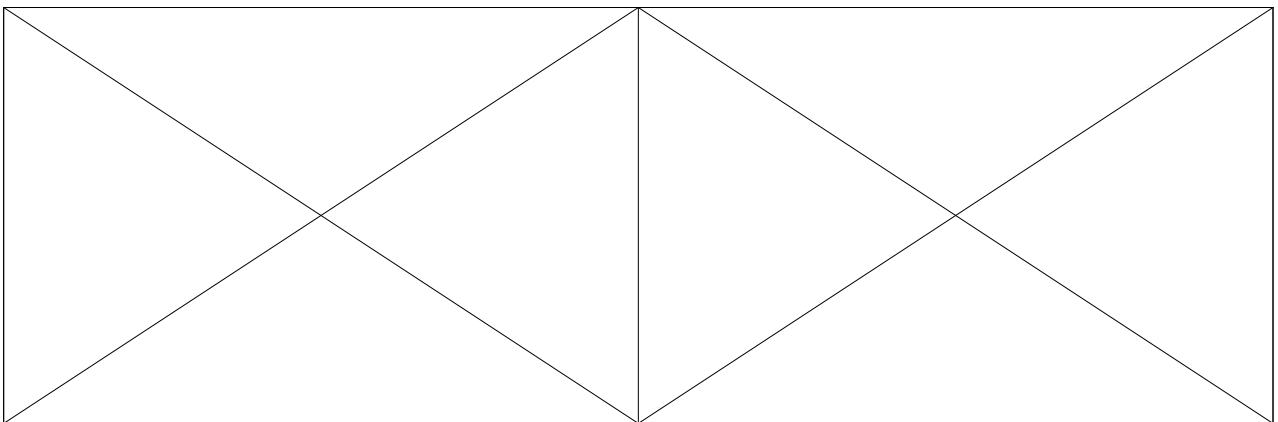
아울러, 용역사의 제작 콘텐츠의 운영 실적을 업무담당자가 확인할 수 있었고, 대면 회의에서 논의된 내용이 바로 반영되었기 때문에 대면 회의로 검수를 갈음하여 정상적으로 진행했다고 밝혔다.

그리고, 대면보고를 못할 경우 용역사에 서면 결과보고서를 제출할 것을 요청하였으나, 용역사의 행정처리가 미흡하여 서면 보고서는 받지 못했다고 답하였다.

그런데, 매주 대면보고를 통해 ⊕⊕ 방송과 관련한 모든 내용은 반영되었다고 하지만 출연료 지급에 대한 논의 여부는 확인되지 않으며, 있었다고 하더라도 보고서와 같은 증명 서류가 없으므로 ※※의 답변은 설득력이 떨어진다.

또한, 용역사의 행정 처리능력은, ※※이 용역사로부터 수령한 착수계¹⁸⁾ 및 최종검수 관련 문서¹⁹⁾를 확인한 결과 【그림 8】과 같이 확인됨에 따라 ※※의 주장은 받아들이기 힘들다.

【그림 8】 용역사의 경륜·경정 ☆☆ 운영 대행 용역 착수계, 완료계



18) ※※-368(2023.4.17.) “2023년 경륜·경정 ☆☆ 운영대행 착수계 제출(주식회사 ◆◆)”

19) ※※-7(2024.1.3.) “2023년 경륜·경정 ☆☆ 운영대행 용역’결과 보고 및 검수”

4. 관련자들의 부당행위

가. A 팀장의 경우

A 팀장은 2022. 1월 ☆☆장으로 부임 후 2023. 1월부터 **장으로 근무하며 경륜경정총괄본부의 ⊖⊖ 등에 대한 업무를 관할하였다.

위 사람은 2023년 경륜·경정 ☆☆ 운영계획 중 ⊕⊕ 방송과 관련해 사전에 겸직 신청을 하지 않은 직원을 출연시켜 출연료를 지급하게 하였다.

그리고, 당사자의 동의여부가 불분명한 상황에서 출연 대가를 임의로 변경하고 감액하였으며, 출연료의 결정과 지급은 용역사의 업무 영역임에도 본인이 결정하였으므로 용역사의 업무 영역에 과도하게 개입한 것으로 볼 수 있다.

마지막으로, 매월 운영결과 보고를 통해 용역사의 업무수행을 점검해야 했음에도, 매주 대면보고로 갈음하여 용역사에 지급된 예산의 집행 현황, 출연진에 대한 출연료 지급 현황, 콘텐츠 제작 현황 등을 적시에 점검하지 못하였다.

징계요구 양정

A 팀장은 2023년 경륜·경정 ☆☆ 운영 대행 용역과 관련해 공단의 직원을 ⊕⊕ 방송에 출연시키기로 결정하고 3개월이라는 시간이 있었음에도 불구하고, 겸직 신청을 하지 않은 직원을 ⊕⊕ 방송에 출연시켜 출연료를 지급하였다.

그리고, B 직원의 출연료의 감액과 변경을 당사자의 동의가 불분명한 상황에서 결정하였고, 출연료 변경과 지급결정은 용역사의 업무임에도 본인이 결정하여 용역사의 업무 영역에 과도하게 개입한 것으로 볼 수 있다.

이는 「KSPO 임직원 행동강령」 제3조의2(준수의무) 및 제19조의2(직무권한 등을 행사한 부당행위 금지)를 위반한 것으로 「복무규정」 제3조(성실의 의무) 및 「인사규정」 제126조(성실의무)를 위배하여 「인사규정」 제144조(징계사유 등) 제1항 제1

호 “법령 정관 그 밖의 모든 단규에 위반한 경우”의 징계사유에 해당하며, 「인사규정」 제144조 [별표 7] “징계양정기준” 상 ‘1. 성실의무위반’의 ‘마. 직무권한 등을 행사하여 부당한 행위를 한 경우’에 해당한다.

그러나, 출연료의 감액과 관련하여 보고과정을 거쳤다는 점, 2023년 경륜·경정 ☆☆ 운영을 통해 구독자수가 10,000명에서 20,000명으로 늘어나 성과를 거두었다는 점, 과거에 유사한 사례가 발생한 적이 없었다는 것 등을 종합적으로 고려할 때 비위의 정도와 과실 또한 경하다고 판단됨에 따라 징계처분(경징계)을 함이 상당하다고 판단된다.

나. B 직원의 경우

B 직원은 2022. 4. 6.부터 경륜경정사업본부 ※※ 소속으로 경주지원직(경주민원)으로 근무하며 고객들의 민원을 담당하는 민원응대 업무를 담당하였다.

위 사람은 2023년 경륜·경정 ☆☆ 운영계획 중 ⊕⊕ 방송에 출연하기로 결정한 뒤 수차례 출연료 지급을 위한 검직을 신청할 것을 요청받았으나 검직 신청을 하지 않은 잘못이 있다.

조치할 사항

이사장은

【징 계】 경륜·경정 ☆☆ ⊕⊕ 방송과 관련해 검직을 신청하지 않은 직원을 방송에 출연시키고, 당사자의 동의가 불분명한 상황에서 보고를 통해 출연료를 시간외수당으로 변경하여 지급하였으며, 용역사의 업무영역에 과도하게 개입하여 「KSPO 임직원 행동강령」을 위반한 아래의 직원에 대해 「인사규정」 제144조(징계사유 등) 제1항 제1호 및 제2호에 따라 “경징계 이상” 처분하시기 바랍니다.

【주 의】 경륜·경정 ☆☆ ⊕⊕ 방송 출연과 관련해 겸직 신청을 하지 않아 「복무규정」을 위반한 직원에 대해 “주의” 조치하시기 바랍니다.

【기관주의】 2023년 경륜·경정 ☆☆ 운영에 있어 용역사의 과업 진척도 및 전반적인 운영현황을 제대로 검수하지 못한 ★★에 “기관주의” 조치하시기 바랍니다.